

한전KDN(주) 상임감사
통보, 개선 요구

제 목 소액계약의 체결시 계약업무 처리 미흡

소 관 부 서 ■■■■■■■■, <<<<<<

조 치 부 서 ■■■■■■■■(■■■■■■■■), <<<<<<(▲▲▲)

구 분 계약관리

내 용

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■는 한전 발전자회사, 민간발전회사 등의 발전 ICT 사업 수행을 위해 「발주계약규정」 7.6 4)에 근거하여 예산금액이 〇〇〇만원 미만 인 용역 수행 및 제품 구매 시 부서에서 직접 소액계약을 체결하고 있다.

「발주계약규정」 6.3(하자보수보증금), 10.3(지체상금)에 의거 계약을 체결할 경우 공사, 용역, 물품의 제조 또는 구매 등 계약의 종류에 적합한 하자보증금률, 하자보증 기간, 지체상금률을 적용하여 계약상대자가 계약상의 의무를 다하지 못하였을 경우 그 책임을 다하도록 하여야한다.

[표 1] 발주계약규정의 하자보수보증금률 및 지체상금률

구분		보증금률	보증기간	비고
하자보수 보증금	공사	규칙 제72조	규칙 제70조	국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 참조
	용역	2/100이상	별도로 정함	
	물품의 제조 또는 구매	5/100이상	별도로 정함	
지체 상금률	공사	0.5/1000	-	국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제75조
	용역	1.25/1000	-	
	물품의 제조 또는 구매	0.75/1000	-	

위와 같이 발주계약 체결 시 하자보수보증금률, 하자보수보증기간, 지체상금률이 발주계약규정에 정하여 있음에도 일률적으로 하자보수보증금률 0%, 보증기간 0개월, 지체상금률 0%로 설정하여 계약하고 있어 계약상대자가 계약상의 의무를 다하지 못할 경우 보상이나 제재조치를 취할 수 없도록 되어 있었다.

[표 2] 시공통보서 및 소액주문서의 하자보수 및 지체상금률 현황

구분		하자보수		지체상금률
		보증금률	보증기간	
시공통보서	□□ ■■발전소 정보보호 검증	0%	0개월	0%
	디젤기관 운전정보 연계 프로그램 개발			
	디젤기관 운전정보 화면 개발			
	■■■■ 발전소 제어시스템 취약점평가 보안검증			
	■■■■ 발전소 현장 보안취약점평가 수행			
	●●●●◆◆◆◆◆◆◆◆시스템 HW유지보수			
	●●●●△△△△△△△△시스템 HW유지보수			
	♥♥♥♥△△△△△△△△시스템 HW유지보수 용역			
소액주문서	☞☞☞☞ 건설사업관리 출력 Tool	0%	00개월	0%
	대용량 파일 전송 Tool	0%	00개월	0%
	☞☞☞☞ 수집 및 저장장치	0%	0개월	0%
	모바일 워크스테이션	0%	0개월	0%

따라서 용역 및 물품구매 발주계약 체결 시 하자보수보증금률, 하자보수보증기간, 지체상금률을 발주계약규정에 준거하여 적용될 수 있도록 즉각적인 시정과 철저한 관리가 필요하다.

관계부서 의견

■■■■■■■■ □□□□□□는 신규 사업을 수행하는 과정에서 긴급하게 업무를 처리하여 발주계약규정의 확인 절차가 없었으며 과거 유사 문서를 참고로 업무 처리하면서 발생한 과오로 향후 발주계약규정에 준하여 업무처리를 하도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

□□□□□□□장은 직원 교육을 통하여 용역 및 물품구매시 발주계약규정에 따른 하자보수보증금률, 하자보수보증기간, 지체상금률을 준수하여 계약할 수 있도록 하시기 바랍니다.(통보)

△△△△△장은 계약시스템을 이용하여 계약의뢰부서에서 시공통보서 또는 소액주문서로 직접 계약을 체결할 경우 「발주계약규정」을 근거로 한 하자보증금률, 하자보수보증기간, 지체상금률 설정에 대한 내용을 알 수 있도록 계약시스템을 개선하시기 바랍니다.(개선)